

개 선

1. 제 목 : ○○○과 전문의 인력 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■■병원

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■■병원에서는 [표 1]과 같이 '17년 ○○○과 전문의를 추가 채용하고 '20년 9월 현재까지 계약 기간을 1년씩 갱신하여 2명의 ○○○과 전문의를 운영하고 있습니다.

[표 1] ■■■■■병원 ○○○과 전문의 운영 현황

성 명	재직기간	직 위	직 무
○○○	2011.1 ~ 현재	○○○과 부장	
○○○	2017.9 ~ 현재 (1년 단위 재계약)	○○○과 과장	○○○실장

나. 관계법령 및 판단기준

「전공의법시행규칙」 [별표 3] 레지던트 수련병원 등 지정기준에 따르면 내과, 외과, 소아청소년과 및 산부인과에는 전속 전문의가 각 2명 이상 있어야 한다고 되어 있습니다.

또한 공단 의료운영부-1724('17.7.28) 「전공의(레지던트) 수련병원 지정기준 협의 결과 통보」에서는 '06년 8월 보건복지부 「수련병원 지정기준 변경 통보」를 통해 예외 기준(○○○과, ◎◎◎◎◎과 전속 전문의 수 1명 운영으로 기준 충족)을 적용해오던 것이 더 이상 적용 불가함으로 결정됨에 따라, 수련병원 지정기준을 충족할 수 있도록 조치하도록 통보하였습니다.

한편 '20년 9월 대한병원협회 수련환경평가위원회에 따르면 '전속 전문의'의 정의는 소속 진료과에서 최소 1세션 이상 진료를 수행하는 전문의로 통보하였습니다.

따라서 ■■■■■병원에서는 전공의(레지던트) 수련병원 지정기준을 충족시키기 위해서 전문의 채용을 통해 ○○○과, ◎◎◎◎◎과 인원 기준과 전속 전문의의 요건을 맞추는 등 관련 법에 따른 기준을 준수하여 수련병원 운영에 차질이 없도록 해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20년 9월 현재 ○○○과 전문의의 운영실태를 확인한 결과, '17년 9월 이○레 ○○○과 전문의를 채용하고 '20년 현재까지 1년 계약기간 단위로 재계약 해오면서, 근로계약서 상 근무장소는 ○○○과로 명시하고, '필요에 따라 근무부서를 전환하여 배치할 수 있으며, 근로자는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다'고 명시하여 외래 진료세션은 운영하지 않은 채 ○○○실장으로만 운영하여 '전속 전문의'의 기준을 충족시키지 못하고 있습니다.

4. 관계기관 의견 : ■■■■■병원에서 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■■병원장은

- 전공의(레지던트) 수련병원 지정기준을 준수할 수 있도록 외래 세션이 없는 ○○○과 전문의의 외래 세션을 운영하시기 바랍니다.(개선)